

RESOLUCION N° 734 DE 2019

«POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN No. 696 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA N° ANH-04- LP-2019”»

**EL VICEPRESIDENTE TÉCNICO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH**

En uso de las facultades legales y constitucionales y en especial las conferidas por los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, el artículo 21 de la Ley 1150 de 2017, el Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y la Resolución No. 636 de 2015.

CONSIDERANDO

1. Consideraciones generales

1.1. Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que *«La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley»*.

1.2. Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 5, señala que *«los organismos y entidades administrativos deberán ejercer con exclusividad las potestades y atribuciones inherentes, de manera directa e inmediata, respecto de los asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la ley, la ordenanza, el acuerdo o el reglamento ejecutivo»*.

1.3. Que el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Planeación Nacional, en desarrollo de la Ley 1150 de 2007, atribuye la competencia al jefe de la entidad o su delegado para ordenar la apertura del proceso de selección que se desarrolle a través de licitación, selección abreviada o concurso de méritos.

1.4. Que, mediante la Resolución No. 636 del 2015, el Presidente de la ANH delegó en los vicepresidentes de la ANH la ordenación del gasto en materia de contratación.

2. Sobre la revocatoria directa de los actos administrativos

2.1. Que la revocación directa de los actos administrativos encuentra su fundamento, en forma general, en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

«Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

RESOLUCION N° 734 DE 2019

«POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN No. 696 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA N° ANH-04- LP-2019”»

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona». . (Subraya por fuera del texto).

2.2. En cuanto a la revocatoria directa de actos particulares y concretos, o que hayan reconocido un derecho de tal categoría, el artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo establece:

«Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.

PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa». (Subraya por fuera del texto).

2.3. Que la revocatoria directa de los actos administrativos tiene por objeto el restablecimiento del orden jurídico, del interés público o social y el derecho que tienen todas las personas para que se le garanticen sus derechos y no se le cause agravio alguno sin justificación, por lo tanto, es deber de la administración retirar sus propios actos.

2.4. Que la misma Corte Constitucional, ha manifestado que cuando se dan los supuestos necesarios que justifican la revocatoria de un acto, la administración más que una potestad, lo que tiene es un deber de sustraer del ordenamiento dicho acto, en aras de satisfacer principios como el de la legalidad, la economía y la prevalencia del interés general. Así, esta Corporación sostuvo lo siguiente:

«Así las cosas, la figura de la revocatoria directa de un acto administrativo no forma parte de la vía gubernativa, ni constituye un recurso ordinario, se trata de una decisión soberana y unilateral de la administración en cumplimiento de un deber de revisión del Estado de sus propios actos, que se sustenta en el principio de legalidad, y en los valores fundantes constitucionales a la libertad de los administrados y a la justicia, que le permite rectificar su actuación o decisión sin la necesidad de recurrir al conocimiento de los tribunales contencioso-administrativos»¹

2.5. Que al respecto existe amplia jurisprudencia que determina las situaciones jurídicas y fácticas en las cuales se aplica la figura de la revocación directa. Al respecto la Honorable Corte Constitucional consideró lo siguiente en cuanto a la revocatoria de los actos administrativos:

¹ Corte Constitucional, Sala Plena de la Corte Constitucional. (18 de marzo de 1998) Sentencia C-095 de 1998. [MP. Hernando Herrera Vergara]

RESOLUCION N° 734 DE 2019

«POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN No. 696 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA N° ANH-04-LP-2019”»

«Para la Corte, la revocatoria directa tiene una naturaleza y un propósito diferente al de la vía gubernativa, pues la primera comporta un auténtico privilegio para la Administración como titular del poder de imperium del Estado y gestora del interés público de eliminar del mundo jurídico sus propios actos por considerarlos contrarios a la Constitución y la ley. De ahí, que esta Corporación haya declarado que tal facultad consistente en “dar a la autoridad la oportunidad de corregir por ella misma, inclusive de oficio, ya no con fundamento en consideraciones relativas al interés particular del recurrente sino por una causa de interés general que consiste en la recuperación del imperio de la legalidad o en la reparación de un daño público”»².

2.6. Que sobre la naturaleza de la revocatoria directa de actos administrativos, la Honorable Corte Constitucional estimó también lo siguiente:

“Según la legislación vigente, la revocatoria directa, en cuanto acto constitutivo, es una decisión invalidante de otro acto previo, decisión que puede surgir de oficio o a solicitud de parte, y en todo caso, con nuevas consecuencias hacia el futuro. En la primera hipótesis el acto de revocación lo dicta el funcionario que haya expedido el acto administrativo a suprimir, o también, su inmediato superior. En la segunda hipótesis, el acto de revocación lo profiere el funcionario competente a instancias del interesado.”³

2.7. Que el Honorable Consejo de Estado, sostuvo lo siguiente sobre la naturaleza del acto administrativo de apertura del proceso de selección y sobre la posibilidad de que tal acto sea revocado:

«(...) se trata, indiscutiblemente, de un acto administrativo de carácter general que crea una situación jurídica abstracta e impersonal dirigida a una pluralidad de sujetos de derecho que no están “individualmente determinados”, en la medida en que invita o convoca públicamente a todo aquel que esté interesado y que cumpla unos requisitos mínimos, para que concurra en igualdad de condiciones a participar en el procedimiento administrativo de escogencia del contratista de la administración, con sujeción a las reglas definidas en los pliegos de condiciones.

En dicho acto se sientan las bases preliminares del proceso licitatorio, pues allí se señalan el objeto, los plazos o el cronograma de la actuación, los sujetos a quienes está dirigido, el lugar donde se pueden adquirir los pliegos y las demás cuestiones señaladas en el reglamento; por ende, es un acto que, por su relevancia jurídica, puede ser impugnado de manera autónoma, según lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación.

Ahora bien, el acto administrativo de apertura del proceso de selección agota sus efectos, por regla general, con el acto que decide la actuación administrativa, es decir, con el acto que adjudica o el que declara desierto el proceso de selección.

Sin embargo, es posible que ese acto de apertura sea retirado del ordenamiento jurídico, de manera definitiva, mediante la revocatoria directa, es decir, a través de la expedición otro acto administrativo en sentido opuesto⁴».
(Subraya por fuera del texto).

²Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión. (25 de enero de 2002) Sentencia T-033 de 2002. [MP. Rodrigo Escobar Gil].

³Corte Constitucional, Sala Plena de la Corte Constitucional. (23 de septiembre de 2003) Sentencia C-835 de 2003. [MP. Jaime Araujo Rentería].

⁴Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. (26 de noviembre de 2014) Radicación 76001-23-31-000-1998-01093-01(31297). [CP. Carlos Alberto Zambrano Barrera].

En ese sentido, ver, por ejemplo, GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón: Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Editorial Thomson Civitas, págs. 658 a 659. Igualmente, SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando: Compendio de Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia, págs. 573 a 585. Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Bogotá D.C. - Colombia. Código postal: 111321
Teléfono: +57 (1) 593 17 17 - www.anh.gov.co



El futuro
es de todos

Minenergía

RESOLUCION N° 734 DE 2019

«POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN No. 696 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA N° ANH-04-LP-2019”»

2.8. Que en concordancia con lo anterior, tal providencia concluyó lo siguiente sobre la revocatoria directa del acto administrativo de apertura del procedimiento de selección:

«En suma, el acto administrativo de apertura puede ser revocado directamente por la administración hasta antes de que agote sus efectos jurídicos, es decir, hasta antes de que se adjudique o se declare desierto el proceso de selección; pero, en cada caso, debe observar las situaciones jurídicas que se han generado y las razones que conducen a adoptar la decisión, para evitar que el acto revocatorio surja viciado de nulidad.

En ese sentido, lo puede hacer discrecionalmente hasta antes de que los interesados presenten sus ofertas dentro del proceso de selección, porque hasta ese momento ninguna situación particular puede afectar; pero, cuando ya se haya presentado alguna oferta, para revocar el acto la administración debe iniciar la actuación de que trata el artículo 28 del C.C.A. y solicitar el consentimiento de quien o quienes la hayan presentado dentro del plazo previsto en los pliegos de condiciones. En este último caso, de no contarse con tal consentimiento, si se produce la revocatoria el acto surge viciado de nulidad por expedición irregular, a menos que se presente el supuesto previsto en la parte final del inciso segundo del artículo 73 del C.C.A. (que el acto haya ocurrido “por medios ilegales”), caso en el cual la administración puede revocarlo directamente, en cualquier estado del proceso de selección (hasta antes de la adjudicación o de la declaratoria de desierto), sin que entonces requiera el consentimiento expreso de los participantes»⁵ (Subraya por fuera del texto).

2.9. Que esta misma corporación expuso lo siguiente sobre la naturaleza de la revocatoria directa y sobre los supuestos en que la revocación del acto de apertura del procedimiento de selección y las reglas para tal efecto:

«El acto de revocatoria directa se caracteriza por constituir un medio para evitar la potencial lesividad del acto revocado y -en ello- se distingue de la derogatoria del acto administrativo, en el sentido amplio de este último término. La revocatoria del acto de apertura configura una forma anormal y exceptiva de terminar el procedimiento de contratación, la cual solo resulta procedente en los eventos de aplicación de alguna de las causales especiales en las cuales la ley lo permite.

(...)

Una vez se han recibido las propuestas, cerrado el plazo de presentación de las mismas, el acto de apertura de la licitación pública no puede ser objeto de revocatoria directa en forma unilateral por parte de la Administración, sin el consentimiento expreso del mejor proponente, toda vez que este tiene en su haber la posición jurídica que se deriva de las reglas de la propia convocatoria -que no es otra que la de la oferta mercantil aceptada-, la cual se concreta en el derecho a suscribir el contrato estatal, claro está, bajo el supuesto en que el referido proponente pruebe que presentó la propuesta que debió ser objeto de la adjudicación.

(...)

El acto de revocatoria directa no es pasible de recursos en la vía gubernativa toda vez que -según dispone la ley- no revive los términos de las acciones que podrían impetrarse contra el acto administrativo. La naturaleza excepcional del acto de revocación se encuentra legamente determinada, puesto que se ubica por fuera de las actuaciones ordinarias de la Administración y su tratamiento legal se aparta de la norma general, según la cual,

⁵ Ibidem.



RESOLUCION N° 734 DE 2019

«POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN No. 696 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA N° ANH-04-LP-2019”»

todo acto administrativo de carácter definitivo es susceptible de recurso de reposición ante la autoridad que lo expidió. (...) La Sección Primera del Consejo de Estado observó que contra el acto que decide la revocatoria directa no caben recursos en la vía gubernativa, empero es susceptible de demanda por constituir un acto nuevo.

(...)

El requisito del consentimiento expreso se predica como presupuesto de legalidad de la revocatoria directa, tratándose del acto de carácter particular, salvo cuando “el acto resulte de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales”»⁶. (Subraya por fuera del texto).

2.10. Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, los actos administrativos, particularmente el acto de apertura de procedimiento de selección, pueden ser revocados por el funcionario que lo expidió o por sus inmediatos superiores de oficio o a petición de parte, cuando sea manifiestamente contrario a la Constitución o la Ley, o por no estar conforme al interés público o social o cuando cause un agravio injustificado a una persona, con el fin de hacer desaparecer de la vida jurídica dicha decisión.

3. Sobre el proceso de selección y las razones para revocar el auto de apertura

3.1. Que acorde con lo estipulado en la Ley 80 de 1993, y la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, en especial lo normado en el Decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos previos, Aviso de convocatoria y el Proyecto de pliego de condiciones del proceso ANH-04-LP-2019 fueron publicados el 5 de noviembre de 2019, a través de la plataforma del SECOP II, con el propósito de suministrar a los interesados la información necesaria.

3.2. Que el presupuesto estimado para contratar el objeto mencionado corresponde a la suma de hasta: **SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$60.269.912.583) (INCLUIDO IVA).**

3.3. Que tal presupuesto se ampara para la vigencia actual mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **67419** del 21 de agosto de 2019, por valor de **CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$4.218.893.881) (INCLUIDO IVA)**, y el saldo restante se respaldara mediante vigencias futuras aprobadas mediante radicado 2-2019-040457 de fecha 17 de octubre de 2019 emanado por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda.

3.4. Que el plazo de ejecución del contrato se proyectó para doce (12) meses y, en todo caso, sería hasta el 31 diciembre de 2020, inclusive contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este.

3.5. Que el proyecto se adelanta con recursos de la vigencia actual, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 67419 del 21 de agosto de 2019, y el saldo restante de recursos aprobados para la

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. (27 de abril de 2016) Radicación 2500-23-26-000-2007-00664-01(46818). [CP. Marta Nubia Velásquez Rico].

X

RESOLUCION N° 734 DE 2019

«POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN No. 696 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA No ANH-04-LP-2019”»

vigencia 2020 se respaldará mediante vigencias futuras de conformidad con el radicado 2-2019-040457, de fecha 17 de octubre de 2019, emanado por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda.

3.6. Que, dentro del término de publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones, se presentaron observaciones por parte de los interesados, a las cuales se les dio respuesta el día 13 de noviembre de 2019, mediante documento consolidado de respuestas, publicado a través de la plataforma del SECOP II.

3.7. Que mediante Resolución No. 696 del 15 de noviembre de 2019, se le dio apertura al proceso de Licitación Pública No. ANH-04-LP-2019, cuyo objeto consiste en: **«RECUPERACIÓN DE NÚCLEOS, MUESTRAS DE ZANJA SECA Y HÚMEDA, MUESTRAS DE FLUIDOS DE HIDROCARBUROS SI LOS HUBIERE Y TOMA DE REGISTROS ELÉCTRICOS POR MEDIO DE LA PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH-VMM-1X EN LA CUENCA VALLE MEDIO DEL MAGDALENA».**

3.8. Que, una vez publicados los pliegos condiciones definitivos correspondientes al proceso de Licitación Pública, y surtiéndose el traslado de observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo, los interesados observaron entre otros, un posible desequilibrio económico del contrato, observaciones que fueron respondidas y publicadas en la siguiente forma por el equipo técnico estructurador:

«Durante la etapa de estructuración del proyecto, se concibió éste como contrato de obra (construcción de pozo) desde el punto de vista presupuestal.

Así mismo, en los Sondeos de Mercado, en el Anexo 1 de costos para la perforación del pozo, se establece claramente que hay una utilidad y un IVA calculado sobre esa utilidad, lo cual es propio de los contratos de obra.

En los Pliegos de Condiciones se incluyó como Anexo 18 - Formato Presentación Propuesta Económica el mismo cuadro de costos utilizado en los Sondeos de Mercado, con el desglose de la utilidad y el IVA calculado sobre esa utilidad; es decir un presupuesto propio de un contrato de obra.

No obstante, el objeto se modificó a “recuperación de núcleos, muestras de zanja seca y húmeda, muestras de fluidos de hidrocarburos si los hubiere y toma de registros eléctricos por medio de la perforación del pozo estratigráfico (...)” indicando que la naturaleza del contrato a formar ya no era de obra sino de prestación de servicios.

El IVA para un contrato de obra se genera únicamente sobre el AIU, por lo que se había estimado para estos proyectos alrededor de los mil millones de pesos. Sin embargo, el IVA en un contrato de prestación de servicios se calcula sobre el valor total del contrato, siendo en este caso superior a los once mil millones de pesos, generando una diferencia muy grande entre el valor presupuestado para el IVA y el valor real al haberse tipificado el contrato en los Pliegos de Condiciones como de prestación de servicios.

Por esta razón se hace inviable continuar con el proceso».

3.9. Que, con base en la segunda causal del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, la entidad estima que la Resolución No. 696 del 15 de noviembre de 2019, mediante la cual ordenó la apertura del proceso de Licitación Pública No. ANH-04-LP-2019, debe ser revocada directamente, por cuanto el interés general se estaría viendo afectado de no ajustarse el procedimiento de selección conforme el ajuste en el objeto y así evitar la eventual

RESOLUCION N° 734 DE 2019

«POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN No. 696 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA N° ANH-04-LP-2019”»

ejecución del Contrato en condiciones de desequilibrio financiero, que terminarían afectando tanto a los particulares como a la propia Entidad..

3.10. Lo anterior, toda vez que de forma involuntaria, en el pliego de condiciones definitivo se indicó que la tipología del contrato a celebrar sería la de un Contrato de Prestación de Servicios, mientras que en el Formato de Presentación Propuesta Económica Adjunto se estimó el presupuesto propio de un Contrato de Obra, como quiera que se calculó el IVA sobre la utilidad y no sobre los servicios prestados.

3.11. Que una vez analizado el caso del procedimiento de Licitación Pública ANH-04-LP-2019, se configura la causal de revocatoria directa, consagrada en el numeral 2 del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3.12. Que La ANH, atendiendo a las consideraciones del interés general, y analizando que en efecto el mismo puede verse afectado por las razones ya expuestas, estima necesario revocar la Resolución No. 696 del 15 de noviembre de 2019 mediante la cual ordenó la apertura del proceso de Licitación Pública ANH-04-LP-2019 cuyo objeto consiste en: **«RECUPERACIÓN DE NÚCLEOS, MUESTRAS DE ZANJA SECA Y HÚMEDA, MUESTRAS DE FLUIDOS DE HIDROCARBUROS SI LOS HUBIERE Y TOMA DE REGISTROS ELÉCTRICOS POR MEDIO DE LA PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH-VMM-1X EN LA CUENCA VALLE MEDIO DEL MAGDALENA».**

3.13. Que la figura de la revocación directa del acto de apertura ha sido reconocida legal y jurisprudencialmente como una potestad y deber de la administración, cuando se den cualquiera de las circunstancias señaladas por las disposiciones legales para tal efecto, y en consecuencia, por medio de la presente Resolución se revoca el acto de apertura y todos los actos que surgieron con posterioridad al acto de apertura, garantizando de esta manera el debido proceso y el deber de selección objetiva, transparencia y publicidad del proceso de licitación publica No. ANH-04-LP-2019.

3.14. Que, en concordancia con el artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Resolución No. 696 del 15 de noviembre de 2019 mediante la cual ordenó la apertura del proceso de Licitación Pública ANH-04-LP-2019 cuyo objeto consiste en: **«RECUPERACIÓN DE NÚCLEOS, MUESTRAS DE ZANJA SECA Y HÚMEDA, MUESTRAS DE FLUIDOS DE HIDROCARBUROS SI LOS HUBIERE Y TOMA DE REGISTROS ELÉCTRICOS POR MEDIO DE LA PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH-VMM-1X EN LA CUENCA VALLE MEDIO DEL MAGDALENA»**, no ha creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría; por el contrario, se trata de un acto de carácter general y, por ende, no se requiere consentimiento previo, expreso y escrito de ningún sujeto para su revocatoria por parte de la entidad.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. REVOCAR, Resolución No 696 del 15 de noviembre de 2019 mediante la cual ordenó la apertura del proceso de Licitación Pública ANH-04-LP-2019, cuyo objeto consiste en: **«RECUPERACIÓN DE**



RESOLUCION N° 1734 DE 2019

«POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN No. 696 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA N° ANH-04- LP-2019”»

NÚCLEOS, MUESTRAS DE ZANJA SECA Y HÚMEDA, MUESTRAS DE FLUIDOS DE HIDROCARBUROS SI LOS HUBIERE Y TOMA DE REGISTROS ELÉCTRICOS POR MEDIO DE LA PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH-VMM-1X EN LA CUENCA VALLE MEDIO DEL MAGDALENA».

Parágrafo: Se entienden revocados los actos surgidos con posterioridad al acto de apertura del proceso ANH-04-LP-2019, ordenado mediante Resolución No 696 del 15 de noviembre de 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO. ORDÉNESE la publicación en la página Web del Portal Único de Contratación – SECOP II www.colombiacompra.gov.co de este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con el Artículo 95 inciso 2° de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en, Bogotá D.C., a los 02 DIC 2019

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


CARLOS JOSE RODRIGUEZ TABORDA
VICEPRESIDENTE TÉCNICO

Aprobó: Yohn Jairo Restrepo Jaimes / Jefe OAJ / Componente Jurídico
Revisó: Liliana Forero Quiñones / Experto G3 Grado 4/ Componente Jurídico
Revisó: María Mercedes Roza / Abogada VT / Componente Jurídico
Revisó: Fabian Rodríguez Hidalgo / Técnico / Componente Técnico
Proyectó: Adriana Katherine Peña / Abogada OAJ / Componente Jurídico
Adriana Lucia Roa Vanegas / Abogada OAJ / Componente Jurídico